

1500197-50.2021.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 02 porções de crack, bem como guardava, também para fins de tráfico, 03 porções de crack, 02 porções de maconha e 12 porções de cocaína (totalizando o peso líquido de 3,31g de cocaína, 15,40 g de maconha e 1,82g de crack, conforme laudo de constatação prévia de fls.37/42), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins - SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500197-50.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500197-50.2021.8.26.0322

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Diego Luiz Dutra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra DIEGO LUIZ DUTRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2021, no período da tarde, na Rua Araxá, n. 900, Jardim Santa Terezinha, em Lins/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 02 porções de crack, bem como guardava, também para fins de tráfico, 03 porções de crack, 02 porções de maconha e 12 porções de cocaína (totalizando o peso líquido de 3,31g de cocaína, 15,40 g de maconha e 1,82g de crack, conforme laudo de constatação prévia de fls.37/42), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls.118/120).

O agente foi preso em flagrante (fl.05).

Houve homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva (fls.92/93).

A decisão de fls.134 revogou a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Resposta à acusação (fls.216/218).

A denúncia foi recebida. Afastada a absolvição sumária do denunciado. Designada audiência de instrução e julgamento (fls.227/229)

No decorrer da instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi

interrogado.

O Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da inicial (fls. 281/286).

A Defesa, em memoriais, pediu a aplicação do art. 45 da Lei n. 11.343/06, com a absolvição do réu e aplicação de medida de segurança. Em caso de não entendimento, pediu a condenação do acusado pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 291/294).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A inicial acusatória imputa ao denunciado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, segundo o qual comete crime de tráfico de entorpecentes aquele que "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

De acordo com a denúncia, na data e horário ali descritos, policiais civis da DISE e DIG de Lins receberam informações de que, no local dos fatos, um indivíduo promovia o comércio ilícito de entorpecentes. Diante de tais informações, a equipe policial para lá se deslocou, ocasião em que, ao chegar próximo do local, avistou Diego Luiz Dutra, que estava sentado na mencionada esquina e, ao perceber a presença dos policiais, correu, denotando a fundada suspeita que legitimou os policiais a irem ao seu encalço, tendo sido capturado alguns metros depois. Em revista pessoal, Diego trazia consigo duas pequenas porções de crack dentro de um potinho plástico amarelo, bem como R\$330,00 (trezentos e trinta reais) em dinheiro, tendo dito que era para o seu uso. No entanto, ao procederem buscas pelas imediações de onde Diego se encontrava, localizaram uma meia amarrada num galho de árvore que fazia sombra onde Diego estava sentado, contendo em seu interior mais 03 porções de crack, 02 porções de maconha e 12 porções de cocaína.

Embora o réu tenha alegado, em solo policial, que estava no local apenas para adquirir entorpecentes, entendeu a acusação que a apreensão da quantia de R\$330,00 com o agente e de mais porções de diferentes substâncias entorpecentes dentro de uma meia amarrada na árvore sob a qual Diego estava sentado, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas.

Ocorre que a prática da traficância, pelo denunciado, não ficou comprovada durante a instrução processual. Com efeito, não há provas suficientes de que as 03 (três) porções de crack, 02 (duas) porções de maconha e 12 (doze) porções de cocaína encontradas no interior da meia amarrada na árvore, de fato, pertenciam a Diego.

A testemunha de acusação Ederval Emerson de Souza Perin, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 11. Em juízo, disse que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Dias antes o réu havia se evadido da polícia. Na data dos fatos conseguiram realizar a abordagem. O acusado tentou empreender fuga, sem sucesso. Diego estava com as drogas e com aproximadamente R\$300,00. O réu não soube explicar a origem do dinheiro e disse que os entorpecentes eram para consumo próprio. Retornaram ao local onde o acusado estava e localizaram em uma árvore uma meia com mais drogas. O autor, na delegacia, alegou que as drogas eram de "Alemão", e estava apenas segurando (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Diogo Arevalo Kawaguti, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 13. Em juízo, relatou que receberam informações que Diego estava no local realizando tráfico de drogas. O bairro é conhecido pela traficância. Avistaram o réu embaixo de uma árvore. O acusado tentou fugir, mas foi abordado. Localizaram com ele porções de crack e aproximadamente R\$330,00. Encontrou uma meia na árvore que continha mais entorpecentes. O réu não indicou quem era o proprietário das drogas. O indivíduo estava sozinho (mídia digital/SAJ).

O réu Diego Luiz Dutra, em solo policial, alegou que estava sentado embaixo de uma árvore. É usuário de crack e foi até o local buscar droga. Estava sozinho.

"Alemão", traficante da "biqueira", pediu que segurasse os entorpecentes. Receberia

uma "pedra" como recompensa. As drogas não são suas. Correu, pois teve medo (fls. 16). Em juízo, disse que é viciado em crack. Negou a acusação. Havia realizado um serviço e recebeu R\$500,00. Foi até o local comprar drogas. "Alemão" lhe pediu para segurar as drogas. Utilizou crack enquanto aguardava o traficante retornar. A polícia chegou. Estava alucinado e acreditou que era algum inimigo. Parou quando percebeu que era a polícia. A droga era para seu uso pessoal. Estava com um cachimbo. Esperava "Alemão" buscar seu outro "fardo". Um "fardo" trata-se de 10 porções de crack. Permaneceu no local por aproximadamente 10min. Pessoa alguma chegou. Não viu a meia amarrada na árvore. Já foi condenado por furto (mídia digital/SAJ).

O réu afirmou que não estava no local para traficar, mas apenas para comprar droga. Disse que comprou o entorpecente de um traficante conhecido como "Alemão" e estava no local aguardando Alemão buscar um "fardo" de crack para ele. Afirmou, ainda, que não sabia que havia meia com drogas na árvore.

Não há prova nos autos de que a meia com drogas estava na posse do réu ou que tenha sido dispensada por ele quando os policiais chegaram. Assim, não se pode concluir, sem dúvidas, que os entorpecentes que estavam dentro da meia - 03 (três) porções de crack, 02 (duas) porções de maconha e 12 (doze) porções de cocaína - pertenciam ao réu.

Desse modo, depreende-se que apenas as duas porções de crack e o dinheiro encontrados com o réu lhe pertenciam, o que permite concluir que a droga era destinada ao seu consumo pessoal.

É o caso, portanto, de desclassificação do crime imputado na denúncia para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, o que faço com base no art. 383, caput, do CPP.

Como o réu é reincidente, há óbice objetivo à suspensão condicional do processo, razão pela qual deixo de proceder conforme o previsto no art. 383, §1º, CPP, e prossigo com a prolação da sentença.

Não se aplica o princípio da insignificância, pois, ainda que para consumo pessoal, a posse de substância entorpecente ofende a saúde pública e é conduta proscrita pelo legislador.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, respectivamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.

PEQUENA QUANTIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste

Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente no sentido de que o crime

de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido, não havendo necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a saúde pública. Precedentes. 2. Nesse sentido, não há falar em

incidência do postulado da insignificância em delitos desse jaez, porquanto, além de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico protegido, a pequena quantidade de droga é inerente à própria essência do crime em referência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 160.581/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL. Artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Materialidade e autoria não questionadas. Pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Impossibilidade.

Inteligência do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Delito de perigo abstrato e contra a saúde pública, irrelevante, na espécie, a pequena quantidade de droga apreendida. Caso concreto que revela, ainda, o não preenchimento dos requisitos da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Dosimetria. Não modificada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 2 (dois) meses.

Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501059-

04.2020.8.26.0048; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena. Considerando as sanções previstas no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como o fato de o réu ser reincidente (art. 61, I, CP), conforme certidão de fls. 74/76 (Proc. nº 0000002-57.2016.8.26.0600, 2ª Vara Criminal de Lins, art. 155, §4º, I e IV do CP, com trânsito em julgado em 08/08/2016), aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, como previsto no § 4º, do art. 28, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para DESCLASSIFICAR o crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 capitulado na inicial acusatória, e CONDENAR o réu DIEGO LUIZ DUTRA como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova, bem como a devolução ao réu do dinheiro apreendido (R\$330,00), antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA